

주 의 요 구

제 목 도급계약 시 지체상금을 부적정

관 계 부 서 □○지사, □▼지사, □▣지사

조 치 부 서 □○지사, □▼지사, □▣지사

내 용

1. 업무 개요

비촉지사는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다) 및 공사 「계약체결 및 관리 절차서」(이하 “절차서”라 한다)에 따라 공사, 구매 및 용역의 도급계약 업무를 수행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

□○지사, □▼지사, □▣지사는 국가계약법 제11조 1항, 같은 법 시행규칙 75조 및 절차서 5.1에 따라 도급계약 체결 시 지체상금률을 공사는 0.05%로, 구매는 0.075%로, 용역은 0.125%로 계약서에 기재하여야 했고, 계약금액이 1천만 원 이하로 계약서 작성을 생략하고 승낙서 작성 등으로 계약서에 갈음하는 경우에도 지체상금률을 명시하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 □○지사, □▼지사, □▣지사는 일부 도급계약 체결 시 계약서에 지체상금률을 누락하거나 현행 법령과 다르게 기재하였다.

관계부서 의견 □○지사, □▼지사, □▣지사는 감사결과에 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 □○지사장, □▼지사장, □▣지사장은 앞으로 도급계약 체결 시 계약서에 지체상금률을 누락하거나 현행 법령과 다르게 기재하지 않도록 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」과 공사 「계약체결 및 관리 절차서」에 따라 관련 업무를 철저히 수행하시기 바랍니다.(부서주의)